



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה מס': 135/13

בענין : נציגות הבית המשותף ברח' התאנה 5, נשר

ע"י ב"כ עו"ד סלבה פיקוס
משד' המגינים 44, חיפה 33264
טל/פקס : 04-8538860
נייד : 052-3243722

התובעת/
נתבעת שכנגד מס' 5

נ ג ז

עו"ד אביעד ויסולי

הנתבע/תובע שכנגד

מרח' דישראל 36, חיפה
טל' : 04-8112099, 050-5791746
פקס : 04-8243490
1. תורג'מן פלורה
2. טפירו מזל
3. אמינפור אהוד
ע"י ב"כ עו"ד סלבה פיקוס
משד' המגינים 44, חיפה 33264
טל/פקס : 04-8538860
נייד : 052-3243722
4. פשוט שרון

הנתבעים שכנגד

מרח' התאנה 5, נשר
טל : 052-4054058, פקס : 04-8670964

פסק - דין

7. התובעת, נציגות הבית המשותף ברח' התאנה 5, נשר, המזוהה כחלקה 65 בגוש 11203 (להלן: "הבית/הבית המשותף") הגישה תביעה כספית על סך של 6,507 ₪ כנגד הנתבע, בעליה של דירה בבית. סכום התביעה כולל חוב בגין דמי ועד בסך של 624 ₪, וכן סך נוסף של 5,883 ₪ בגין שימוש במערכות החשמל המשותפות של הבית שלא כדין וללא הסכמות בעלי הדירות בבית. עוד ביקשה התובעת כי יינתן צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבע לגרום להדלקה קבועה של התאורה בחדר המדרגות, ואשר יאסור עליו להדביק מודעות בבית המשותף שלא במקום המיועד לכך.

2. הבית טרם נרשם כבית משותף. סעיף 77 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") מחיל על הבית את סעיפים 56 עד 59, 62(א), 65, 68 עד 70, 71, 77 לחוק המקרקעין בשינויים המחויבים.

3. הנתבע הגיש כתב הגנה בו טען בתמצית כדלהלן: התביעה נועדה להוות "תביעת נקם" מצד חברי הנציגות אשר נתבעו על ידי הנתבע באופן אישי בבית משפט השלום; התביעה הוגשה ע"י 2 מ-5 חברי נציגות ללא הרשאה כדין; הנתבע שילם את דמי הוועד לפנים משורת הדין וגבייתם לא אושרה ע"י האסיפה הכללית; הנתבע שילם עבור חודש פברואר 2013 אך נציגות הנציגות בחרה להעלים את השיק שמסר חרף הפקדתו על מנת לטפול על הנתבע האשמות שווא; הנתבע אכן "תופס" את לחצן החשמל בחדר המדרגות מדי שבת החל מכניסת השבת ועד צאתה וזאת על מנת שהאור ידלוק בצורה רציפה, לגישתו התנהגות זו עולה בקנה אחד עם הוראת סעיף 59 לחוק המקרקעין; הנתבע מתנהל כך החל מהמועד בו נכנס לגור בבית (ספטמבר 2008) וזאת בהסכמת ובהמלצת הנציגות הקודמת; הנציגות הנוכחית אף היא לא התנגדה ולא הביעה מחאה כלשהי בעניין זה; מעולם לא נטען כלפי הנתבע כי הפעלת החשמל באופן הנ"ל גורמת לבלאי מואץ של מערכת התאורה; לו הייתה התובעת מותירה את תאורת החירום בחדר המדרגות דולקת אזי לא היה צורך ב"תפיסת הלחצן" בשבתות; תדירות ההפעלה ומספר השבתות בהם בוצעה "תפיסת לחצן" לא הוכחה שהרי ברי כי מעת לעת הנתבע היה נוסע לשבתות או שוכח להפעיל את החשמל. מכל מקום מאז חודש מרץ 2013 חדל הנתבע לעשות כן בשל התנגדות בעלי דירות.

4. בד בבד עם הגשת התביעה דנא הגיש הנתבע תביעה שכנגד נגד התובעת וכנגד נתבעים 1-4 בה עתר לסעד כספי על סך של 137,000 ₪ וכן עתר לצווי עשה ומניעה. להלן יפורטו הסעדים להם עתר: צו הצהרתי שיקבע כי הנציגות מורכבת מחמישה החברים תוך ציון שמותיהם של חברי הנציגות; לחייב את נתבעים 1-3 לאפשר עיון במסמכי התובעת בכל עת סבירה לכל בעלי הדירות בבית; להורות לנתבע 3 להעביר את ניהול החשבונות לחברת הניהול של הבית; להורות לנציגות לכנס אסיפת דיירים לאישור תקציב שנת 2013; להורות לנתבעים 1, 2, 5 לתקן את תאורת החירום במדרגות, ולא להפריע בהתקנת תאורת שבת בחדר המדרגות על ידי חשמלאי מטעם התובע שכנגד; להורות לנציגות לאסור על משחקי כדורגל בחצר האחורית; להורות לנתבעים לנעול את השער המקשר בין הבית לבין הבית ברח' התאנה 3; להורות לנתבעות 2 ו-4 להשיב על חשבון את מצב הגינון בגינה האחורית לקדמותו בשל העובדה שמשחקי כדור של ילדיהם גרמו להרס הגינה; להורות לנציגות לטפל בבעיית היונים הגורמת לכלוך רב בחצר דירת התובע שכנגד, ולפצות את התובע בגין הוצאות ניקיון בשל הנ"ל בסך של 15,000 ₪; לחייב את נתבעות 1 ו-2 להשיב לקופת התובעת סך מוערך של כ-100,000 ₪ בעבור: עלות הטלפונים הסלולאריים שרכשו על חשבון הנציגות, לרבות עלות אחזקתם, עלות הטונרים והדיו למדפסות שלהן, עלות התאורה המיותרת שהתקינו בכניסה לחניון, לרבות הוצאות צריכת החשמל בגינה, עלות ההליכון

שקנו לחדר הכושר, עלות שכרו של בא כוחם עו"ד פיקוס המשמש ככלי שרת לניהול מלחמות אישיות, עלות מהנדס החשמל ששכרו לצורך קבלת חוות הדעת שהוגשה במסגרת התביעה העיקרית; לבסוף ביקש לחייב את נתבעות 1 ו-2 להשיב לתובעת את השיק שהפקיד בידיהן הנתבע והן העלימו.

5. נתבעים 1-3 וכן הנציגות הגישו כתב הגנה משותף בו טענו בתמצית כדלהלן: מאז הופסקה כהונתו של התובע שכנגד כיועץ המשפטי של הנציגות הוא החל לרדוף את הנתבעים, להשמיצם, להציפם במכתבים ובדרישות ולהלך עליהם אימים; נתבע מס' 3 אינו חבר בנציגות, אינו משמש כמנהל החשבונות של הנציגות אלא כמבקר כספים בהתנדבות; קופת הנציגות מתנהלת בשקיפות מלאה, תוך הצגת דו"חות מפורטים ומבוקרים ע"י נתבע מס' 3 אחת לרבעון; התובע שכנגד מעולם לא תיאם עם הנציגות מועד לשם עיון במסמכי הנציגות; ביום 26.12.12 נבחרו לנציגות הנתבעות 1 ו-2 בלבד ולא חמישה נציגים כפי הנטען; מכשירי הטלפון הסלולאריים נרכשו מכספי הנציגות, הם רכוש הנציגות ונועדו לשמש את חברות הנציגות בעת מילוי תפקידן; הדיו והטונרים נרכשים מכספי הנציגות לשם מימון עלויות הדפסות הנציגות ועבודה. עבודות הדפסה אלו מתבצעות ע"י נתבעות 1 ו-2 במדפסות הפרטיות שלהן; התקנת תאורה בכניסה לחניון, רכישת ציוד לחדר הכושר, שכירת שירותי עו"ד נכללים ב"אחזקת הרכוש המשותף" עליו אמונה הנציגות; חצר הבית נועדה למשחקי ילדים והשימוש שהם עושים בה הוא שימוש סביר. העובדה שהתובע שכנגד בחר לתבוע רק את נתבעות 2 ו-4 בגין משחקי הכדור, על אף העובדה שילדים רבים בבית משחקים בכדור בחצר, מלמדת על אכיפה סלקטיבית מצד התובע שכנגד שמשמעותה רדיפת הנתבעים; ככל שהתובע שכנגד מבקש לאסור על שימוש מסוים בשטח המשותף עליו להביא זאת לפניי האסיפה כללית להחלטתה; הבית המשותף קיים כ-6 שנים ותמוה הכיצד החלה בעיית היונים רק לאחר שחדל התובע שכנגד לשמש כיועץ המשפטי של הנציגות.

6. נתבעת מס' 4 הגישה כתב הגנה מטעמה בה טענה בתמצית כדלהלן: בנה משחק בכדור בחצר הבית כשם שמשחקים ילדים רבים אחרים וזאת בשעות מקובלות; מדובר בשימוש רגיל וסביר בחצר הבית; משבחר התובע שכנגד לרכוש דירה הגובלת בגן משחקים אין לו להלן אלא על עצמו; משחקי הכדור לא גרמו לנזק כלשהו או להשחתת צמחייה.

7. מכאן ואילך לשם הנוחות תכונה התובעת/נתבעת שכנגד - "הנציגות", ואילו הנתבע/תובע שכנגד - יכונה "ויסולי", נתבעת מס' 1 תכונה - "תורג'מן", נתבעת מס' 2 תכונה - "טפירו", הנתבע מס' יכונה 3 - "אמינפור" ואילו נתבעת מס' 4 תכונה - "פשוט".

ההליכים בתיק-

8. תוך כדי שמיעת ההוכחות בתיק קיימתי ביקור במקום, בנוכחות הצדדים ובאי כוחם, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. להלן הנתונים אותם מצאתי רלוונטיים להליך:

(א) הבית המשותף נמצא ברח' התאנה 5 בנשר. משמאל למבנה (כאשר עמדתי עם פני לכיוון הכניסה למבנה) קיים שביל גישה מתעקל המוביל לחניון של הבית. לכל אורכו של השביל הנ"ל התקינה הנציגות תאורה.

(ב) בקדמת הכניסה למבנה וכן בתוכו הציבה הנציגות מספר עציצים גדולי מימדים ואסתטיים.

(ג) עם הפנים לכניסה לבית, מצדה הימני של הכניסה קיימת עמדה המשמשת את השומר המופקד על השמירה בכניסה. מאחוריו קיים חדר המשמש כמשרד של נציגות הבית ולצידו קיים חדר כושר ובו מתקני כושר.

(ד) מבואת הכניסה לבית מטופחת מאד, בהמשכה מצויות מעליות המשמשות את בעלי הדירות בבית, ובסמוך אליהן קיים חדר מדרגות ממנו ניתן לרדת קומה אל דירת ויסולי.

(ה) הופניתי ע"י ויסולי אל ריבוי מנורות התאורה הקיימות במבואות הבית. ניכר כי הללו קיימות מיום שהוקם הבית שכן במספר קומות שביקרתי הייתה מותקנת תאורה דומה.

(ו) בקומת החניון הופניתי לרשת שהותקנה בפתחו של החניון על מנת למנוע כניסת יונים אל חלל החניון.

(ז) בשטח המרוצף המצוי בסמיכות ליציאה מדירת ויסולי, בחצר הצמודה לו, ניכר כי קיימת לשלשת יונים רבה על הריצוף. שטח ריצוף זה מצוי במעין מגרעת בבניה היוצרת תיחום של 3 פאות לאותו שטח גינה. באחת מפאות המבנה קיימות רפפות המסתירות מרפסות שירות. רפפות אלו קיימות לכל גובה הבית ועליהן לטענת ויסולי עומדות היונים. בתביעתו מבקש ויסולי להתקין רשת על גבי הרפפות לכל גובה הבית, על מנת למנוע מהיונים לעמוד שם.

(ח) בקומה התחתונה של המבנה קיים חדר המשמש כמועדון לבעלי הדירות בבית, בסמוך אליו קיים פתח דרכו ניתן לצאת לחצר המשותפת של הבית. בעוד שהיציאה מהבית לחצר היא חופשית לכל, הכניסה מהחצר אל הבית מוגבלת באמצעות קודן.

(ט) בחצר הבית קיימים מתקני משחקים, ספסלים ופינוק חמד. על אף הפרשי המפלסים חצר זו גובלת בחצר הצמודה לדירת ויסולי.

(י) בין החצר של הבית לבין חצר הבית הסמוך ברח' התאנה 3 קיים מעבר באמצעות שער המאפשר מעבר חופשי בין הבתים.

9. בתיק התקיימו מספרי דיוני הוכחות ונשמעו 9 עדים. לאחרים הצדדים סיכמו טענותיהם בע"פ ולא נותר לי אלא להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

10. לאחר ששמעתי את הצדדים באריכות, קיימתי ביקור במקום ועיינתי בכמות לא מבוטלת של מסמכים שהוגשו כראיות בתיק, באתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את התביעה ולדחות את התביעה שכנגד. להלן נימוקי החלטתי.

האם התובעת היא נציגות הבית ?

11. לטענת ויסולי התובעת אינה הנציגות החוקית מאחר ולנציגות נבחרו 5 חברים, ברם, בפועל תורג'מן וטפירו שנבחרו לנציגות מנעו מיתר חברי הנציגות כל פעילות בה. אין בידי לקבל טענה זו.

12. בסעיף 4 לתצהיר עדות ראשית של ויסולי מציין הנ"ל כי בשנים 2007-2010 נבחרו לנציגות 5 חברים כל שנה. בהמשך הסעיף מפרט ויסולי כי בשנת 2011 נבחרו רק 3 מועמדות לנציגות, וכי לאחר שאחת מהן פרשה נותרו רק תורג'מן וטפירו כחברות הנציגות. מסעיף 16 לתצהירו עולה כי ביום 26.12.12 נבחרו לנציגות שוב 5 חברים: תורג'מן טפירו, פלג, רביב ואריאל שפרש ובמקומו נכנס פוטישמן. כתמיכה לטענתו זו צירף ויסולי את פרוטוקול האסיפה הכללית, נספח ג' לתצהירו. עיון בפרוטוקול הנ"ל מלמד כי אמנם בין השמות המוצעים לנציגות הועלו השמות לעיל אך בפרוטוקול נרשמה ההחלטה הבאה: "החלטה- **שתי חברות הועד ימשיכו בתפקידם** גם בשנה הקרובה. אהוד ממשיך ברוב קולות את תפקידו כמתנדב-כמבקר כספים." (הדגשה שלי י.ל.).

13. ענינו הרואות כי על אף שהוצעו מספר חברים לנציגות בחרו בעלי הדירות בבית בסופו של דבר למנות שתי נציגות בלבד- תורג'מן וטפירו לנציגות. בנוסף נבחר אמינפור כמבקר כספים. ויסולי לא הפנה אותי למקור החוקי לדרישתו כי 5 נציגים ינהלו את נציגות הבית, ועל כן קובעת אני כי אין מניעה שנציגות הבית תמנה שתי נציגות בלבד. משכך, לא מצאתי כל פגם חוקי בהחלטת בעלי הדירות בבית כי רק תורג'מן וטפירו הן שתמשכנה לנהל את הנציגות.

14. זאת ועוד, חוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות בבית. כך, כבר מעת רישום הבית המשותף (או אף לפני כן בבית שאינו רשום) ממונה נציגות זמנית עד לבחירתה של נציגות ראשונה (סעיפים 66 ו-77 לחוק המקרקעין). לפיכך, מי שטוען כי נציגות מכהנת כלשהי היא איננה הנציגות החוקית צריך להוכיח קיומה של נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצ"ב) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם (למשל תשלום מיסי הנציגות).

15. במקרה דנן לא עלה בידי ויסולי להוכיח קיומה של כל נציגות אחרת. למעשה, הוא כלל לא נטען כי קיימת נציגות שכזו. ויסולי טען בתצהירו ובעדותו כי לנציגות נבחרו גם רביב, פוטישמן ופלג וכי הללו הודרו מתפקידם. ויסולי לא הביא לעדות את פוטישמן ורביב שיאשרו טענתו זו. פלג אמנם התייצב לעדות מטעם ויסולי וטען בתצהירו כי נבחר לנציגות אך תורג'מן ופלורה סרבו להיפגש עימו או לשתף עימו פעולה, אך עדותו זו לא הייתה אמינה עלי. ואנמק-התרשמתי כי עד זה יודע לעמוד על זכויותיו, וכי פנה לנציגות בעניינים אחרים, לרבות בכתב. בפניותיו לנציגות לא מצאתי כי טען שהודח מהנציגות או כי לא משתפים אותו בניהול הבית. עניין זה "נזנח" במכתביו. וראו מכתביו עובר לבחירת הנציגות וכן מכתבו מיום 29.12.12, לאחר מועד בחירת הנציגות, מתוכנו של המכתב משתמע כי מר פלג לא ראה עצמו כמי שנבחר לנציגות. וראו גם עדות הגב' תורג'מן בענין בעמ' 45 לפרוטוקול שורות 38-40 ובהמשך בעמ' 46.

16. ויסולי נכח באותה אסיפה כללית בה נבחרו טפירו ותורג'מן, ועל אף שסבר לטענתו שחברות נציגות אלו מתעלמות מחברי הנציגות נוספים שנבחרו כדין לא עשה מאום בעניין. ויסולי אישר כי המשיך ושילם את מיסי הנציגות לנציגות, וכמוהו עשו גם יתר 95 בעלי הדירות בבית. כלומר, ויסולי המשיך וקיים את חובותיו כלפי הנציגות והיא המשיכה וקיימה את חובותיה להחזקת הרכוש המשותף. נמצא כי בפועל הייתה קיימת נציגות פעילה בבית, וכל עוד לא פעל ויסולי בדרכים החוקיות הקיימות להדיחה הרי שהיא הנציגות החוקית המכהנת. התנהלות יתר 95 בעלי הדירות בבית מהווה, הלכה למעשה, אשרור לטענת תורג'מן ופלורה כי הן ורק הן נבחרו לנציגות.

17. לאור האמור אני קובעת כי הוכח כי תורג'מן וטפירו שימשו במועדים הרלוונטיים לתביעה כנציגות החוקית של הבית.

התביעה העיקרית-

הפעלת תאורה בשבת ובמועד-

18. ויסולי לא הכחיש את הטענה כי "תקע", כלשונו, את מתג ההדלקה שבחדר המדרגות באמצעות קיסם, לשם הותרת החשמל דולק למשך כל השבת/מועד.

טענותיו בעניין, הן בכתב הגנתו והן בתצהירו, היו שלא הוכח כי הדבר נעשה כל שבת וחג, שהרי ברי כי היו שבתות ומועדים בהם לא שהה בביתו או בהם שכח ל"תקוע" את המתג, ושנאלץ לעשות כן בשל העובדה שנציגות הבית ביטלה את הפעלת תאורת החירום. אליבא דידו לו הייתה תאורת החירום דולקת כפי הנדרש לא היה קם לו הצורך לפעול כפי שפעל.

19. באשר לתאורת החירום, משמצאה הנציגות לחדול מהפעלתה עמדה לרשותו של ויסולי האפשרות להגיש כנגד הנציגות תביעה בעניין או לפעול באופן החוקי להחלפתה של הנציגות בנציגות אחרת במטרה לקדם החלטה שונה בעניין. משלא עשה כן החלטת הנציגות שרירה, קיימת ומחייבת את כל בעלי הדירות בבית, ובכלל זאת את הנתבע.

20. באשר להפעלת תאורה בשבת ובמועד נקבע הוראה מיוחדת לעניין בסעיף 59ח לחוק המקרקעין, הקובע כדלהלן:

"59ח. (א) בעל דירה רשאי, בלא הסכמת בעלי הדירות האחרים, להתקין, על חשבונו, מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת (בסעיף זה – המנגנון) ברכוש המשותף והוא יישא בהוצאות החזקתו של המנגנון והפעלתו, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) נמסרה על כך הודעה מוקדמת בכתב לנציגות הבית המשותף ובאין נציגות לבית, תימסר הודעה כאמור לכל דירה בבית המשותף;

(2) ניתנה התחייבות מצד בעל הדירה להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך אם לא יהיה עוד צורך במנגנון;

(3) אין בהפעלת המנגנון משום פגיעה או מטרד בבעל דירה אחרת.

(ב) בבית מורכב, כהגדרתו בסעיף 59, תימסר הודעה כאמור בסעיף קטן (א)(1) לבעלי הדירות באותה כניסה." (הדגשה שלי י.ל.)

21. מנוסח הסעיף עולה בבירור כי בהצטבר 3 תנאים המנויים בסעיף רשאי בעל דירה להתקין על חשבונו ברכוש המשותף מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת, וזאת אף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים. נדרש אם כן שאבחן האם התקיימו התנאים האמורים.

22. ראשית, ספק בעיניי אם "מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת" הוא נעיצת קיסם בתוך מתג החשמל. אציין כי לו היה ויסולי מתקין מנגנון הפעלה כאמור יכול היה אף לכוון אותו לכך שיפעיל את החשמל שעות מסוימות במשך השבת והמועד חלף שהחשמל יופעל למשך כל השבת והמועד כפי שעשה. בנוסף, ויסולי לא הוכיח כי התקיימו התנאים האחרים בסעיף: הוא לא הוכיח כי שלח הודעה מוקדמת בכתב לנציגות הבית כי בדעתו להתקין מנגנון הפעלה אוטומטית של תאורה בלא חילול שבת. הוא לא הוכיח כי נתן התחייבות להשיב את המצב לקדמותו ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך אם לא יהיה עוד צורך במנגנון. וגם לא הוכח כי אין בהפעלת המנגנון משום פגיעה או מטרד לבעל דירה אחר בבית.

23. אמינה הייתה עלי עדות טפירו כי הם פנו אל ויסולי פעמים רבות בבקשות כי יחדל מהתנהלותו זו אך פניותיהם לא הועילו. ראו עדותה בעמ' 71 לפרוטוקול שורות 27 ואילך וכן בעמ' 72 שורות 1-39 וכן ראו מוצגים נ/22-23.

24. הרציונל העומד בבסיס הסעיף הוא, מחד, להקל על אדם שומר שבת בביתו, ולאפשר לו להתקין מנגנון כאמור בלא צורך בקבלת הסכמות יתר בעלי הדירות בבית לכך. מאידך, עדיין ביקש המחוקק למנוע מצב ולפיו איש הישר בעיניו יעשה, כפי שבחר ויסולי לעשות בעניינו. חמורה בעיני גם העובדה שעל אף התראות ופניות רבות אליו בעניין מצא ויסולי להתעלם מכולן והמשיך לנהוג כפי ראות עיניו.

25. לו היה ויסולי פועל בהתאם להוראות סעיף 59 לחוק המקרקעין ומתקין מנגנון הפעלה אוטומטית הוא לא היה מחויב בהוצאות השוטפות בגין החשמל המוגבר או הבלאי המוגבר בשל הפעלת התאורה. הטעם לכך נעוץ בעובדה שהמחוקק לא קבע בסעיף הוראה ולפיה יחויב בעל דירה בהוצאות ההחזקה וההפעלה של תאורת שבת ומועד. וראו לשם השוואה את הוראות סעיפים 59(ג) ו-59(ד)(1), מהם עולה כי משרצה המחוקק לחייב בעל דירה בהוצאות המוגברות המועמסות על הבית בשל מנגנון/מתקן שהתקינו עשה זאת מפורשות. ואולם, היות ומצאתי כי ויסולי לא פעל בהתאם להוראות הסעיף, ולא הוכיח התקיימותם של התנאים האמורים בו אין מקום, לטעמי, לפטור אותו מתוצאות התנהגותו זו ומההוצאות שנגרמו לנציגות בעטייה, מקום בו התנהגותו אינה מקיימת את הוראות הסעיף. ועוד, לו היה ויסולי פועל בהתאם להוראות הסעיף הרי שהיה מתקין מנגנון כזה שגם יפעיל חשמל באופן בלתי רצוף בשבת ומועד מה שהיה גם מפחית את הוצאות החשמל והבלאי.

26. לא מצאתי לקבל את טענת ויסולי כי נהג כפי שנהג בהתאם להסכמות שקיבל מהנציגות הקודמת. ויסולי נמנע מלהביא לעדות את חברי הנציגות הקודמים על מנת שיאשרו טענתו זו. על הימנעות כזו קבע ביהמ"ש העליון בשורה של פס"ד כי:

"כלל הנקוט בידי בתי המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נימנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה."

ראו ע"א 548/78 שרון נ. לוי פד ל"ה(1) 736 בעמ' 760, ע"א 2275/90 לימה נ. רוזנברג פ"ד מז (2) 606

27. גם בעדותו של יעקב פלג, אשר כיהן בנציגות הקודמת והובא כעד מטעם ויסולי, לא נמצא אישור לגרסתו של ויסולי לפיה הנציגות הקודמת אישרה לו לנעוץ קיסם במתג באופן שגורם לחשמל בחדר המדרגות לדלוך במשך כל משך השבת/המועד.

28. הנציגות הגישה חוות דעת של מהנדס חשמל ממנה עלה כי עלות הפעלת החשמל באופן האמור ועלות הבלאי בגין התנהלות זו מוערכות בסך של 4,479 ₪. חוות דעת זו לא נסתרה. משכך, אני מוצאת לחייב את ויסולי בהוצאות חשמל אלו וכן בהוצאות עריכת חוות הדעת ובסה"כ בסך של 5,883 ₪.

29. לאור האמור אני מקבלת את התביעה ומורה לויסולי לחדול לאלתר מהפעלת תאורת המדרגות באופן האמור בשבת/מועד או בכל אופן אחר כל עוד לא מילא אחר הוראות סעיף 59ח לחוק המקרקעין.

הדבקת מודעות-

30. הנציגות ביקשה למנוע מויסולי לתלות מכתבים ומודעות בהם הוא מתכתב עם הנציגות, מכפיש אותה, מאיים וכיוב' ברחבי הרכוש המשותף. ויסולי טען להגנתו שהוא נאלץ לתלות מודעות במקומות שונים ברכוש המשותף היות ולוח המודעות שהותקן נסגר בחלונות זכוכית ורק לנציגות קיים מפתח המאפשר פתיחתם לשם תליית מודעות

31. לוח המודעות הקיים ברכוש המשותף נועד למטרת תליית הודעות ופרסומים אותם מבקשת נציגות הבית לפרסם. לוח המודעות לא נועד לצורך תליית מודעות פרסומת או התכתבויות בין בעלי דירות בינם לבין עצמם או בינם לבין הנציגות. לאור זאת, רשאית הייתה נציגות הבית המשותף להתקין לוח מודעות סגור באמצעות מנעול, ולא מצאתי בכך פסול. יחד עם זאת אדגיש כי ככלל על הנציגות חלה חובה לפרסם פרסומים חיוניים ולא הכפשות, עלבונות וכיוב', וההודעות הנתלות על לוח המודעות תהיינה לצורך העברת מידע הנוגע לבית ובצורה מכובדת ועניינית בלבד. מובהר בזאת כי אני מתירה לנציגות לפרסם שמות בעלי דירות שלא הסדירו חובותיהם לנציגות, לאחר שהוכח לי כי נוהג זה קיים בבית משך כל השנים, ובלבד שלא ינהגו איפה ואיפה בפרסום השמות. שוכנעתי כי מדובר בנוהג חיוני שכן יש בכך להתריע בפני בעלי הדירות שלא שילמו חובותיהם. וראו בעניין עדותו של העד יעקב פלג אשר אישר כי גם בתקופה שהוא כיהן בנציגות וויסולי שימש כיועץ המשפטי של הבית נהגו לפרסם שמות של חייבים בדמי וועד. עמ' 110 לפרוטוקול שורות 23-25.

32. ויסולי נתבע לשלם תשלומי דמי וועד בסך של 624 ₪ לפי הפירוט שלהלן: 6 ₪ יתרת חוב בגין דמי וועד עבור חודש ינואר 2013, 606 ₪ בעבור דמי וועד לחודש פברואר 2013, 6 ₪ יתרת חוב בגין דמי וועד עבור חודש מרץ 2013 ו-6 ₪ יתרת חוב בגין דמי וועד עבור אפריל 2013.
33. ויסולי אינו מכחיש את טענת הנציגות כי חלקו היחסי בגין תשלומי הוועד עומד על סך של 606 ₪ לחודש. הוא גם אינו מכחיש את העובדה שלגבי החודשים נושא ההליך העביר סך של 600 ₪ בלבד במקום 606 ₪ לחודש. לטענתו כל חודש הפחית סך של 6 ₪ מהסכום אותו נדרש לשלם כמחאה על התנהלותה הקלוקלת של הנציגות המפורטת בכתב תביעתו.
34. ככלל, בעלים של דירה בבית משותף אינו רשאי לקזז כספים בהם הוא חב כלפי נציגות הבית המשותף או להפחית או לעכב תשלומים בהם הוא חב בשל טענות שיש לו כלפיה, ואפילו לא במקום בו נגרמו לו נזקים ע"י מעשים או מחדלים של הנציגות. הדבר מצא עיגון בפסיקה, ראו לדוגמא ע"א (ת"א) 204/79 וייזר נ' **נציגות הבית המשותף**, תשמ"ד (1)498, שם נקבע כי אין זיקה בין חובת דייר לשלם את חלקו בהוצאות התחזוקה לבין השירותים שהוא מקבל מהוועד, ובמקרה של מחלוקת בשאלת ההוצאות שבעל דירה סבור שהוא זכאי להחזרתן, פתוחה בפניו הדרך להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין.
35. מקום בו קיימות טענות לבעלי דירות בבית משותף, הוא הדין לויסולי במקרה דנן, כנגד אופן מינויה של הנציגות ואופן התנהלותה יש להפנות כלפי הנציגות, ובאין מענה מספק שמורה לבעל הדירה הזכות להגיש תביעה כנגד הנציגות. מכל מקום לא מצינו זכות לבעלי דירות בבית משותף, לפעול באופן חד צדדי ולחדול מלהעביר כספים או להפחית מהם על דעת עצמו מסכום הכספים המועברים. מתן לגיטימיות להתנהגות מעין זו עלולה ליצור כאוס בניהול בית משותף כך שכל בעל דירה הסבור שלא התמלאו דרישותיו יחדל מלשלם את דמי הוועד וכפועל יוצא הללו יוטלו על יתר בעלי הדירות בבית.
36. באשר לתשלום דמי הוועד לחודש פברואר 2013, הצדדים הסכימו כי ויסולי העביר לנציגות בעבור חודש זה שיק ע"ס 600 ₪. אלא שנציגי הנציגות טענו כי שיק זה הוחזר לויסולי בשל היות הסכום בו חסר, ואילו ויסולי טען ששיק זה לא התקבל על ידיו. על מנת לחסוך זמן שיפוטי יקר אשר יושקע בהוכחת השאלה האם השיק הגיע לידי ויסולי, אם לאו, ומשלא היה חולק כי הסכום לא שולם, הוריתי לויסולי לבטל שיק זה ולהעביר תחתיו שיק אחר, וכך אכן עשה. ראו סעיף 49 לתצהירו.

37. לאור האמור, ולאחר שויסולי העביר סך של 600 ₪ בעבור חודש פברואר 2013, אני מורה לו לשלם את יתרת החוב בסך של 24 ₪ המהווה הפרשים בעבור דמי וועד לחודשים ינואר-אפריל 2013.

התביעה שכנגד-

38. התרשמתי כי תביעה זו לא הייתה באה לעולם אלמלא הגישה הנציגות תביעתה כנגד ויסולי. ראיה לכך היא העובדה שויסולי מצא לנכון להגיש כנגד נתבעים 1-3 תביעת לשון הרע בבית משפט השלום בחיפה- ת"א 38129-03-13 אך לא מצא במסגרתה לכלול את התביעה המונחת לפניי קודם שהוגשה התביעה הראשית כנגדו.

הבקשה לצו הצהרתי שהנציגות מונה 5 חברים-

39. אני דוחה את הבקשה למתן צו הצהרתי ולפיו הנציגות מונה 5 חברים. לא מצינו הוראה בחוק המקרקעין המחייבת כי נציגות הבית המשותף תימנה 5 חברים. סעיף 5 לתקנון המצוי מגביל את מספר החברים בנציגות לכדי 5 חברים אך אינו קובע מספר זה כמספר מינימום.

40. כמפורט בסעיפים 11-17 לעיל מצאתי את נציגות הבית, בה מכהנות תורג'מן וטפירו, חוקית.

עיון במסמכי הנציגות-

41. מחומר הראיות שבא לפני עלה כי ויסולי מציף את הנציגות באינסוף מכתבי דרישה. עסקינן בבית המונה 96 דירות, ומכיל רכוש משותף ומתקנים משותפים מורכבים, לרבות, מעליות, מערכות חימום והסקה משותפות, בריכת שחיה, חדר כושר, כשהניהול הבית חייב לשמר את הבית המשותף ברמה גבוהה. לשם עמידה במשימה זו מעסיקה הנציגות חברת ניהול וכן מתקשרת עם ספקים, הכל כמתחייב מחובותיה בדין (סעיפים 65 ו-69 לחוק המקרקעין) ובתקנון המוסכם. ואולם, זאת יש לזכור, **הנציגות אינה ספק שירותים של בעלי הדירות**. הנציגות מופקדת על ניהול ענייני הבית המשותף באופן שאחזקתו תהיה נאותה במושגי אותו הבית.

42. לפיכך, והיות ולא מצופה שכל עיתותיהן של נציגות הנציגות תוקדשנה לטיפול בענייני הבית, להלן אקבע את הגבולות הסבירים לדעתי לדרישת התובע לעיין במסמכי הנציגות: היות ובמסגרת תיק תביעה זה קיבל ויסולי זכות עיון וצילום של כל מסמכי הנציגות עד למועד הגשת התביעה, ויסולי יהיה רשאי לבקש לעיין במסמכי הנציגות, המתאימים לתקופה שמיום הגשת התביעה ואילך, מדי חצי שנה, וזאת בהודעה בכתב שתימסר לנציגות הנציגות 30 יום לפני מועד העיון

המבוקש. העיון ייעשה במשרדי הנציגות במועדים שייקבעו על ידי הנציגות וככל האפשר יתואם עם ויסולי. צילום של כל מסמך בו יחפוץ ויסולי ייעשה על ידו במשרדי הנציגות (אפשר על ידי מכונת צילום ניידת או מצלמה דיגיטלית שיביא עימו), וזאת על חשבונו. היות ונדרש כי לצידו של כל מי שמעיין במסמכים ישהה נציג מטעם הנציגות, לא יעלה משך זמן העיון על שעתיים.

הבקשה להעברת ניהול החשבונות לחברת הניהול-

43. אני דוחה את הבקשה להעברת ניהול החשבונות של הבית לידי חברת הניהול של הבית. גם מקום בו שכרה הנציגות שירותי ניהול מחברת ניהול, נציגות הבית המשותף היא שאמונה על ניהול החשבונות של הבית. ראו סעיפים 15 ו-16 לתקנון המצוי.

44. לאחר שדנתי בתיק ועיינתי במסמכים השונים דעתי היא שהנציגות, בסיועו של נתבעת מס' 3, מבצעים הנהלת חשבונות תקינה ועושים זאת בצורה ראויה לשבח.

הבקשה להורות לנציגות לכנס אסיפה לשם אישור תקציב שנת 2013-

45. היות ושנת 2013 הסתיימה זה מכבר ממילא אין מקום עוד להורות כפי המבוקש. יחד עם זאת, אמליץ לנציגות לאשר את התקציב השנתי לא יאוחר מסיום חודש ינואר בתחילת אותה השנה. אין בהמלצה זו כדי לקבוע מסמרות בשאלה האם קיימת חובה חוקית לכך ובשאלה האם הנציגות קיימה חובתה זו, אם לאו.

הבקשה להורות לנציגות לתקן את תאורת החירום במדרגות-

46. ההחלטה האם לתקן את תאורת החירום בחדר המדרגות על מנת שתדלק כל העת או להותיר את המצב בו היא אינה פועלת כלל היא החלטה המצויה בתחום סמכותם של בעלי הדירות בבית ומקומה להידון במסגרת האסיפה הכללית.

47. דעתי היא שיש לנושא זה פנים לכאן ולכאן ולא מצאתי את ההחלטה בלתי סבירה באופן המחייב להתערב בה ולתת הוראות בעניין.

הבקשה לאסור על משחקי כדור בחצר המשותפת-

48. סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין נגזרת מסעיף 72 לחוק המקרקעין. דיני המטרדים אינם נמנים על הדינים מכוחם מוסמך המפקח על רישום מקרקעין להכריע. לאור זאת הכרעתי שלהלן לא תתייחס לטענות בדבר מטרד של רעש אשר נגרם לוויסולי.

49. הלכה מושרשת היא שבעל דירה בבית משותף זכאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים ובלבד שהשימוש שנעשה ברכוש המשותף הוא רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן וכן אינו מונע שימוש דומה מאחרים. ראה ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח[1] 645, ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח[2] 825-817,824, וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14 - 18, י-ס, פ"ד לה[4] 277: "שימוש ברכוש המשותף ייחשב כסביר, אם הוא תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי כוונת בעלי הדירות, ואינו מונע שימוש כזה מבעלי הדירות האחרים".

50. עפ"י העקרונות שנקבעו בפסיקה לא מצאתי כי משחקי כדור בחצר המשותפת חורגים משימוש סביר. בכפוף לכך שהמשחק לא נעשה בשעות מנוחה.

51. ככל שיהיה במשחקי הכדור כדי לגרום לנזקים לחצר הבית המשותף יהיו רשאים בעלי הדירות, במסגרת האסיפה הכללית, להחליט לאסור או להגביל משחקים אלו או אחרים, הכול בהתאם להוראות סעיף 2(א) לתקנון המצוי.

52. לאור האמור הבקשה נדחית.

השבת עלות הצמחים שנהרסו כתוצאה ממשחקי הכדור לקופת הנציגות-

53. התובע לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח כי הייתה צמחייה בבנין אשר נהרסה בעטיו של משחק כדור בחצר הבית.

54. פשוט העידה בעמ' 34 לפרוטוקול שורות 39-37 כי לא היו צמחים בערוגה העגולה בחצר אשר נהרסו כתוצאה ממשחקי הכדור. כך גם העידה טפירו. ראו עדותה בעמ' 74 שורות 4-7. לא מצאתי להעדיף את גרסתו של ויסולי על פני עדויותיהן בעניין. העובדה שנציגות הבית הוציאה כספים על הוצאות גינון, אין בה כדי להוכיח את טענתו של ויסולי, שכן בבית קיימים שטחי גינון נוספים ולא הוכח כי הוצאות הגינון הוצאו בגין השטח שניזוק לטענתו כתוצאה ממשחקי כדור, ולא דווקא ממהלך טבעי של חיי צמחים. ויסולי לא הרים את נטל הראיה להוכיח את הנזק הנטען על ידיו. ועל כן תביעה זו נדחית.

הבקשה לנעול את השער המקשר בין הבית ברח' תאנה 3 לבית ברח' תאנה 5-

55. כפי שצוין לעיל, עסקינן בבית שטרם נרשם כבית משותף. התובע לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להוכיח כי הבית ברח' תאנה 3 והבית ברח' תאנה 5 אמורים להירשם כ-2 בתים משותפים נפרדים. בנוסף לא הוכח לי שהנציגות הנוכחית יצרה מעבר שלא היה קיים בין המבנים, אותו מבוקש לנעול. העד פלג,

אשר שימש בנציגות לפני תורג'מן ופלורה, העיד כי כבר בתקופה ששימש בנציגות הותקן על ידי הנציגות שער גדול יותר במקום שער קטן שהיה קיים. וזו עדותו בעמ' 106 לפרוטוקול שורות 10-11: "היה שער בגובה נמוך והייתה אפשרות לעבור מהתאנה 3 לחמש ואז פירקנו אותו והתקנו שער גדול יותר כדי שלא יוכלו לעבור." גם ויסולי בעדותו אישר כי היה קיים שער בין התאנה 3 לתאנה 5. ראו עדותו בעמ' 97 לפרוטוקול שורה 39. וראו גם עדות הגב' ויסולי בעניין בעמ' 102 לפרוטוקול שורות 16-17 ובעמ' 103 שורות 1-2 שם היא מאשרת כי היה שער קטן מהרגע שהגיעו לגור בבית.

56. בנוסף, לתצהירי תורג'מן וטפירו צורף, כנספח מס' 30, מכתב של משרד עוה"ד אשר אמון על רישום הבית כבית משותף, ממנו עולה כי שני המבנים עתידים להירשם כבית משותף אחד.

57. לאור העובדה שמיום שנבנה הבית היה קיים מעבר בין המבנים, אשר גם עתידים להירשם כבית משותף אחד, לא מצאתי להורות על נעילתו של שער זה.

בעיית היונים-

58. בביקורי במקום התרשמתי כי אכן גינתו של ויסולי חשופה ללשלת היונים העומדות על הרפפות שנבנו לכל גובה המבנה. השאלה שעומדת להכרעה היא, האם חלה על הנציגות, או על בעלי הדירות בבית, החובה למנוע את תופעת לשלת היונים בגינתו הפרטית של ויסולי? ויסולי מבקש להתקין רשתות לכל אורכו של המבנה לשם מיגור היונים. במקרה דנן, דורש ויסולי מהנציגות, ובעקיפין מיתר בעלי הדירות בבית, להוציא הוצאה כספית, על מנת לפתור את הבעיה הפרטית הקיימת בדירתו שלו.

59. לדידי אין המדובר בליקוי ברכוש המשותף, שאז חלה על הנציגות חובה לתקנו, בהתאם לסעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, אלא בתופעת טבע, שהתובע סבור כי מצא דרך להילחם בה ומבקש לבצע התקנה זו על חשבון בעלי הדירות. לא שוכנעתי כי דרך ההתמודדות עם התופעה דלעיל היא דרך ההתמודדות היחידה והפשוטה ביותר בעניין.

60. בין יתר השיקולים שנשקלו על ידי לקחתי בחשבון גם את העובדה שמעדויות הצדדים עלה כי על אף שבעיית היונים הייתה קיימת מאז ומתמיד (ראו עדותה של הגב' ויסולי בעמ' 103 לפרוטוקול שורות 21-22) לא מצאתי כל מכתב דרישה או טענה של ויסולי בנושא לנציגות הקודמת, אשר ויסולי שימש מספר שנים כיועץ המשפטי שלה בשכר. מיום שהוחלפה הנציגות ויסולי חדל לשמש כיועץ המשפטי שלה עלה נושא מטרד היונים לראשונה במסגרת מכתבי טענות ודרישות רבים אותם הפנה ויסולי לנציגות.

61. לא מצאתי גם לגזור גזירה שווה מכך שהנציגות התקינה רשתות בפתחו של החניון. החניון רכוש משותף הוא ועל כן אם גרמו היונים נזק ולכלוך לרכוש המשותף אזי על הנציגות לטפל בכך.

62. משדחיתי דרישתו של ויסולי להתקנת רשתות כנגד היונים ממילא לא מצאתי לחייב את הנציגות בסך 15,000 ₪ בגין עלויות ניקיון לשלשת היונים.

להורות לתורג'מן וטפירו להשיב את הסך של 100,000 ₪ לקופת הנציגות-

המדפסות והטלפונים-

63. מחומר הראיות עלה כי תורג'מן וטפירו רכשו על חשבון הנציגות טיונרים ודפים למדפסות וכן מכשירים ניידים אשר הנציגות גם מימנה את עלות החזקתם.

64. העדות תורג'מן וטפירו אישרו בעדותן כי הטלפונים הניידים נועדו לשמש אותן בעבודתן אך הם משמשים אותן גם באופן פרטי, וכי את הדיו והנייר לקחו למדפסות בביתן אשר אף הן משמשות אותן גם באופן פרטי.

65. מתצהיר עדותו הראשית של ויסולי עלה כי עלות מכשירי הטלפון הניידים ואחזקתם עמדה ב-3 השנים 2011-2013 על סך של 10,195 ₪. עוד עלה מעדותו כי עלות הנייר והטיונרים עמדה ב-3 שנים אלו על סך של כ-4000 ₪ (מהסכומים שפורטו בתצהיר עדותו הראשית של ויסולי הופחתו חשבוניות של הדפסות בבתי דפוס, פנקסי קבלות והוצאות אשר בעליל לא נועדו לשמש את תורג'מן וטפירו לצרכים פרטיים).

66. תורג'מן העידה כי אכן נרכשו הטלפונים על חשבון הנציגות כרכוש הנציגות בשל הצורך שחברי הנציגות יהיו נגישים כל העת ל-96 בעלי דירות ולספקים. לעניין המדפסות טענה תורג'מן כי הדיו והנייר שימשו אותן לצורך עבודתן בנציגות. אמנם ההדפסות נעשו בביתה של תורג'מן וטפירו, ועל כן יכול ונעשו בהן גם מעט הדפסות פרטיות, אך מנגד בלאי המדפסות והחשמל היה על חשבון של חברות הנציגות. מעדותה עלה כי כל מסמך אשר נדרש להפיץ בין הדיירים הודפס לפחות ב-96 עותקים וכי השימוש הרב שהיא עושה במדפסות הוא לצורך עבודתה בנציגות. ראו בעמ' 53 לפרוטוקול שורות 26 ואילך.

67. טפירו הסבירה את מקור ההוצאות הגדולות על דיו ונייר בשנת 2011 כדלהלן: "בחודשים אלו נכנסנו רק לכהן בחברות וועד הבית. נכנסנו במתכונת של לתת עשייה כי לשם כך בחרו בנו. היינו צריכות להוציא המון הודעות, פתקים, כרזות במעליות והצטרכנו להוציא הרבה. זה היה נחוץ. יש חודשים שהם חודשים מתים שכמעט ואין הרבה ויש חודשים שיש המון המון עבודה כמו בשנה הראשונה שהיינו חדשות ורצינו לעשות למען אינטרס הבנין." ראו עדותה בעמ' 65 לפרוטוקול שורות 11-15. העדה העידה כי לא השתמשה

במדפסות שבביתה לשימושה האישי. ראו עדותה בהמשך העמ' בשורות 29-41. לעניין הטלפון הנייד העידה טפירו כי בשנתיים האחרונות אינה עושה שימוש במכשיר הנייד של הנציגות. ראו עדותה בסעיף 24 לתצהיר עדות ראשית אשר לא הופרכה.

68. תורג'מן העידה כי המכשירים הניידים באו במקום טלפון נייד ששימש את הנציגות, וכי נוכח העובדה שמדובר על בית בו 96 דירות, 24 קומות, 3 חניונים, שירותי שמירה, חדר כושר, מועדון, חדר ניהול, ספקים, מערכת חשמל וכיבוי אש ומערכות נוספות אשר יש להיות עימם ובגינום בקשר רציף וזמין, לרבות לקודד באמצעותם מכשירי טל' של הדיירים לצורך פתיחת שער החניון, קם הצורך בטלפונים ניידים.

69. אכן התרשמתי כי בית משותף בהיקף, ברמת תחזוקה ושירותים, כפי שתואר לעיל, מחייב השקעת עבודה ושעות רבות. בכלל זאת נדרשת הנציגות לערוך חשבונות ופנקסים, תיאום עם ספקים, רכישות, עמידה בקשר עם בעלי דירות וכיוב'. יחד עם זאת, לבית קיימת חברת ניהול האמונה על ניהול תחזוקתי שוטף. התרשמתי היא כי הוצאות הטלפון והוצאות המשרד עבור דיו ונייר היו הוצאות לא מבוטלות. על אף זאת לא מצאתי לחייב את חברות הנציגות להשיב סכומים כלשהם בגין הוצאות אלו לקופת הנציגות, וזאת מהטעמים שלהלן:

א. אכן בעידן של היום בו כולם זמינים 24 שעות ביממה ומתהלכים עם טלפונים ניידים לא מתקבל על הדעת שנציגי הנציגות יהיו בלתי זמינים או יהיו ניתנים להשגה רק בטלפון נייד אשר יהא מונח במשרדי הנציגות. וראו עדותו של פלג אשר אישר כי בתקופה שכיח כנציג בנציגות היה חשבון טל' נייד ששולם על חשבון הנציגות. ראו עמ' 110 לפרוטוקול שורות 6-11.

ב. נציגי הנציגות עושים עבודתם בהתנדבות. בהיקפי העבודה המוטלים על כתפי נציגי הנציגות יש להקל עליהם בכך שלא ידרשו לבצע את העבודה דווקא ממשרד הנציגות, אלא יוכלו לבצע עבודתם גם מביתם ומכל מקום בו הם נמצאים, וזאת אפילו במחיר מימון של שיחות פרטיות כחלק מתחזוקת הטלפון שלהן ומימון כלשהו של הדפסות פרטיות הנעשה ביחד עם ההדפסות הרבות שנעשות עבור הנציגות.

ג. לא הוכח לי מהן הוצאות סבירות לבית בהיקף גודל דוגמת בית זה ובהיקף שירותים דומה. ויסולי לא הביא כל ראיה בעניין זה, ועל כן אין ביכולתי להעריך טענתו זו.

ד. בעלי הדירות בבית רשאים להחליט, באסיפה הכללית, על מתן תשלום לחברי הנציגות עבור עבודתם, קל וחומר כשמדובר בעבודה בהיקף כה משמעותי, כשם ששילמו לויסולי, שהוא בעל דירה בבית, על שירותיו כיועץ המשפטי של

הבית. ועל כן אפילו היה מוכח לי שחלק ניכר מהוצאות הטלפונים והציוד המשרדי שימש את חברות הנציגות באופן פרטי, ניתן לראות בכך תמורה ראויה לעבודתן בנציגות, מקום בו הוצאות אלו אושרו ע"י אסיפת בעלי הדירות, מראש או בדיעבד. וראו עדות תורג'מן בנוגע לאסיפה הכללית בה אושרה בדיעבד רכישת המכשירים הניידים. עמ' 52 לפרוטוקול שורות 25-30. וכן עדותו של פלג אשר העיד מטעם ויסולי כי רכישת המכשירים ואחזקתם אושרה בדיעבד על ידי האסיפה הכללית. ראו עדותו בעמ' 112 שורות 24-29.

70. יחד עם זאת, ולמען הגילוי הנאות ושקיפות מרבית ממליצה אני לנציגות להביא את נושא מימון מכשירי הטלפון והמדפסות לפני האסיפה הכללית הבאה, ולקבל את הסכמת בעלי הדירות בצורה מפורשת בעניין זה.

הרכישות שבוצעו מקופת הנציגות-

71. לטענת ויסולי הוציאו טפירו ותורג'מן הוצאות מקופת הנציגות ללא שקיבלו לכך הסכמות של האסיפה הכללית. הוצאות אלו כוללות: שדרוג שער החניה בעלות של 3,932 ₪; עבודות חשמל לרבות התקנת תאורה בכניסה לחניון בסך של 71,944 ₪; עבודות נגרות בסך של 11,550 ₪; מכשירים לחדר הכושר לרבות הליכון חדש בסך של 24,236 ₪; סך של 47,351 ₪ שכ"ט עו"ד המייצגים את אמינפור, תורג'מן וטפירו בתביעה אישית שהגיש כנגדם ויסולי ובתביעה שהגישה הנציגות כנגד ויסולי; וכן עלות חוות דעת מהנדס חשמל ששכרה נציגות לצורך התביעה הראשית בתיק זה.

72. אבחן להלן את טענת ויסולי ולפיה הנציגות לא הייתה מורשית להוציא סכומים אלו ללא שקדמה להוצאתם הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית.

73. סעיף 65 לחוק המקרקעין קובע כי: "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול ענייני הבית המשותף; הנציגות תיכון ותפעל פי הוראות התקנון".

74. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל עניין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

75. סמכויות הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80, נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2), 21:

"מהוראות החוק והתקנון עולה כי נציגות הבית המשותף הנבחרת על ידי האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, היא הגוף המבצע של הבית המשותף, שמתפקידו לטפל בכל העניינים הכרוכים בתחומים המשותפים לכל הדיירים. מטבע הדברים הכוונה לניהול הפנימי והשוטף של הבניין, ובעיקר

בכל הנוגע לרכוש המשותף, אופן השימוש בו, החזקתו התקינה, ביצוע תיקונים בשעת הצורך, גביית הוצאות ההפעלה השונות וכדומה".

76. הנה כי כן, בנסיבות המקרה דנן עסקינן בהחלטות שעניינן החזקה שוטפת של הרכוש המשותף, וככאלו הסמכות לקבלן הייתה נתונה לנציגות הבית כמי שאחראית להחזקתו התקינה של הבית, ולא היה צורך בהחלטת האסיפה הכללית לעניין זה.

77. לא מצאתי לקבל את טענת ויסולי כי רכישת הליכון חדש במקום אחר שהתקלקל, התקנת תאורה בכניסה לחניון או רכישת חלקי ריהוט לרכוש המשותף הם בבחינת "שדרוג" הטעון הסכמתו. שוכנעתי מעדות נציגות הנציגות, שהייתה אמינה, כי ההליכון בחדר הכושר התקלקל, כי לא הייתה קיימת תאורה בכניסה לחניון, וכי ההוצאות שהוציאו נועדו לאחזקת הרכוש המשותף. בבית משותף מתוקן, נכון וראוי שבעלי הדירות ישקיעו בשימור הבית ולא רק בביצוע תיקוני שבר, לא כל שכן בבית משותף אשר נבנה ברמת גימור כה גבוהה דוגמת בית זה, ואשר מספק לבעלי הדירות שבו שירותים מעבר לשירותים הקיימים במרבית הבתים המשותפים.

78. ההחלטה אימתי יש לתקן הליכון חזור ותקן ומתי הגיעה שעתו להיות מוחלף בחדש נתונה לשיקול דעתן של נציגות הנציגות, כמו גם ההחלטה על הוספת תאורה נדרשת לבית.

79. ויפים לעניין זה הדברים שנאמרו ראה דבריו של כב' השופט חשין ברע"א 7112/93 צודלר נ' יוסף פד מה (5) 550 בעמ' 560 :

"בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת...הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי – אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת – אלא מחזיק הוא בצקלונו גם בית שאינו בן דמותו המדויקת של הבית ההרוס. השאלה אינה אלא שאלה של מידה..." וגו'

ובהמשך –

"...דומני כי "תיקונו" של בית אין הוא משמיע – כמו מעצמו – דבקות במתכונת המקורית דווקא; אדרבא: נשמע לטענת נגד כי יש תיקון תוך שינוי והתאמה, לאמור, תיקון שאינו משיב דבר לקדמותו..."

אמנם הדברים נאמרו בהקשר לפרשנות לסעיף 60 לחוק, אך בשינויים המחויבים הוא נכון גם למחלוקת כאן.

80. ראויים גם לציטוט דבריו של כב' השופט דרורי בע"א 4329/03 (ים) **עדנה וינברגר נ' נציגות הבית המשותף ברחוב אוסישקין 21, ירושלים**, דינים מחוזי כרך לד (3), 818. ואלו הם:

"סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול הבניין, הקיים עשרות שנים. נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטות רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי.

גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה.

מעבר לצורך אוסיף, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט..."

81. לאחר שבחנתי את סוג העבודות שבוצעו ושמעתי את העדויות, ועל אף העובדה שאין המדובר ב"אבן תחת אבן, חלון תחת חלון" במדויק, אני בדעה כי כל העבודות המפורטות שבוצעו הן בבחינת 'אחזקה נאותה' של הרכוש המשותף אשר רשאיות היו חברות הנציגות להחליט על ביצוען.

82. הוא הדין לגבי שכ"ט ששולם לעורכי הדין אשר שירותיהם נשכרו על מנת להגיש תביעה בשם הנציגות כנגד ויסולי או להגן על טפירו, תורג'מן ואמינפור בתביעות שהגיש ויסולי כנגדם. אמנם תביעות אלו הוגשו כתביעות אישיות, אך אין חולק כי תביעות אלו הוגשו כנגדן בגין התפקיד אשר הם ממלאים בנציגות, מי כחבר נציגות הבית ומי כמבקר כספים של הנציגות. מאחר ואין חולק כי הללו מבצעים תפקידים בהתנדבות, דעתי היא כי הם זכאים לקבל את ההגנה המשפטית על חשבון בעלי הדירות-שולחיהם.

83. אין להלום כי נושא משרה בנציגות, לא כל שכן כאשר הוא עושה אותה בהתנדבות, יאלץ לממן מכיסו הפרטי שירותי עו"ד בהליכים הננקטים כנגדו במסגרת תפקידו, כל עוד לא הוכח כי מעל בתפקידו.

84. הוא הדין לגבי עלויות חוות דעת מהנדס החשמל. שירותים אלו נשכרו לצורך הוכחת התביעה הראשית בתיק זה, ועל כן ברי כי אפילו הייתה תביעה זו נדחית (מה שאין כן) שכרו היה צריך להיות משולם מקופת הנציגות, כל עוד לא הוכח כי הנציגות או נציגיה עשו שימוש לרעה בתפקידם.

85. לאור האמור התביעה להשבת כספים לקופת הנציגות נדחית.

סוף דבר-

86. אני מוצאת לחייב את ויסולי לשלם לקופת הנציגות הפרשי דמי וועד בסך 24 ₪ וכן הוצאות חשמל והוצאות עריכת חוות דעת מהנדס החשמל בסך של 5,883 ₪. סכומים אלו ישולמו בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (9.5.13) ועד לתשלום בפועל.

87. התביעה שכנגד נדחית.

88. במסגרת השיקולים שנשקלו לצורך החיוב בהוצאות יצוינו הנתונים הבאים: בתיק זה התקיימו 3 קדמי משפט, 4 דיוני הוכחות במהלכם העידו 9 עדים, נערך ביקור במקום וכן התקיים דיון נוסף שנועד לשמיעת הסיכומים. העדויות והסיכומים בע"פ נפרשים על פני 124 עמודי פרוטוקול. ניתנו על ידי החלטות רבות ביחס להתנגדויות תכופות ובלתי מוצדקות. הרושם המרכזי שהותירה בי התנהלות ויסולי במסגרת הליך זה הוא כי ויסולי, שהוא עורך דין במקצועו, עשה שימוש בידע המשפטי שבידיו על מנת להכביד על ניהולו התקין של ההליך ללא הצדקה עניינית. האמור לעיל הביא לכך שנוהל הליך ארוך, מסורבל ומתיש. ויסולי חקר את העדים חקירות ארוכות אשר חלקים ניכרים מהן לא היו רלוונטיים להליך. על אף שנקצבו על ידי זמנים לשמיעת העדים התוצאה הסופית הייתה דיון ארוך, מסורבל ומתיש חסר כל פרופורציה למימדים שהיו צריכים להיות לתיק זה.

89. ויסולי הפנה כנגד טפירו, תורג'מן ואמינפור טענות קשות אודות גניבה ומעילה בכספים. ראו תצהיר עדותו הראשית וכן עמ' 70 לפרוטוקול שורות 19-14. בפועל לא עלה בידי ויסולי להוכיח טענותיו אלו. תמוהה במיוחד הייתה החלטתו לצרף כנתבע בתיק את אמינפור אשר בהתנדבות ביצע ביקורת כספים על הנציגות, לא היה חבר נציגות, לא היה שותף בקבלת ההחלטות, לא הייתה לו זכות חתימה בחשבון הנציגות ועבודתו לא כללה ביקורת על אופן קבלת ההחלטות או הלגיטימיות שלהן. ראו סעיף 13 לתצהיר עדות ראשית מטעמו. עדות אמינפור בעניין לא הופרכה. נוכח הצהרתו זו של אמינפור כבר בפתחו של ההליך המלצתי לויסולי למחוק אותו מההליך, המלצה אשר לא שהה לה.

90. אני מחייבת את ויסולי לשלם הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין התביעה הראשית ודחיית התביעה שכנגד כדלהלן:

ויסולי ישלם לנציגות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 12,000 ₪.

ויסולי ישלם לכל אחד מנתבעים 1-3, אשר התייצבו ל- 8 דיונים ולביקור במקום, שכר בטלה בסך של 3,500 ₪. ויסולי ישלם לנתבעת מס' 4 אשר התייצבה לדיונים ולביקור במקום שכר בטלה בסך של 3,000 ₪.

97. סכום זה ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (9.5.13) ועד לתשלום בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ה' בשבט התשע"ה (25.1.15).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין